

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๑๓๕๕/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗. ๑๐๓/๒๕๖๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { นายจักรกฤษ แก่นวงศ์ ผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑
เทศบาลตำบลท่าหลวง ที่ ๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒
กระทรวงการคลัง ที่ ๓
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ.ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ ๔ } ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๕๘๑/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๑๑๔๗/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานขับรถ บริษัท ซี.พี.เอฟ. ในเครือ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ประจำโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับขีรถจักรยานยนต์ทะเบียนเลขที่ ขคช ๗๑๓
พระนครศรีอยุธยา เพื่อข้ามสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ
ป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึง
บริเวณสะพานที่เกิดเหตุปรากฏว่าลวดสลิงที่ขึงราวสะพานดังกล่าวได้ขาดสะบั้นลง ทำให้สะพาน



/เกิดทรุดตัว...

เกิดทรุดตัวและพังถล่มลงในแม่น้ำป่าสัก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและรถจักรยานยนต์ตกลงไปในแม่น้ำ ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่ขาด้านขวาข้อเท้าซ้ายเป็นแผลฉีกขาดและมีรอยช้ำบวมที่บริเวณไหล่ซ้าย และรถจักรยานยนต์เสียหาย ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานและเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลท่าเรือ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ และค่ารักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เจ็บปวดทุกขเวทนาจากบาดแผลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งปัจจุบันสภาพร่างกายผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้เช่นดังเดิม โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยกของหนักได้ มีอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการทำงานเป็นเหตุให้ขาดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คิดเป็นค่าเสียหายส่วนนี้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นได้ตรวจคำฟ้องและข้อเท็จจริงในสำนวนคดีแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา และมีคำสั่งเรียกบริษัท ที.เอ็ม.ไอ.ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ทำการก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดแทน



/สะพานเดิม...

สะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ กำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติ ต่อมา เมื่อประมาณ ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ สะพานเกิดการชำรุดเสียหายมีการเอียงตัวของสะพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบปรากฏว่า ลวดสลิงที่ยึดระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) ทั้งด้านซ้ายและขวาของสะพานมีค่าระดับไม่เท่ากัน ไม่ตรงตามรูปแบบงานจ้าง ขณะตรวจสอบ เห็นว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้สะพานสัญจรไปมาได้ แต่เนื่องจาก ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้างที่สามารถเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาซ่อมแซมสะพาน จึงได้มีหนังสือ ที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานในทันที จนกระทั่ง ระยะเวลาล่วงเลยไปก็ยังไม่ได้มีการซ่อมสะพานที่ชำรุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ด่วน ที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาซ่อมสะพานอีก เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าซ่อมแซม Main Cable ของสะพานจนแล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาซ่อมแซมส่วนของ Main Cable ของสะพานอีกเป็นครั้งที่ ๓ โดยได้ สั่งปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมในวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่พื้นสะพานแฉวนเกิดการ เอียงตัวขึ้นอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมงานจ้างอีกครั้ง แต่ยังไม่ทันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้ เข้าทำการซ่อมแซมสะพานปรากฏว่า สะพานได้พังถล่มลงมาก่อน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้สะพานพังถล่มลงมา เนื่องจากได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมสะพานถึง ๔ ครั้ง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เคย รายงานหรือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ว่ามีเหตุสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่ง ปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และป้องกันมิให้สะพานพังถล่มแต่อย่างใด ประกอบกับภายหลังเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอทราบผลการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ ซึ่งปรากฏผลตามรายงานผลการตรวจ พิสูจน์หลักฐาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า จากการทดสอบ



/สมบัติทางกล...

สมบัติทางกลของลวดสลิงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้ผลการทดสอบ ดังนี้ (๑) เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน (๒) เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน ไม่ถูกต้องตามแบบก่อสร้างรายการที่ ๕ ที่กำหนดให้ใช้ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) เป็นลวดเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ ๑๘๖๐ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๔๒๐ ประเภทความล้าต่ำซึ่งทนแรงดึงสูงสุดได้ ๒๕๙ กิโลนิวตัน (๒๕.๙ ตัน) โดยลวดเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้นดังกล่าว มีคุณสมบัติการทนแรงดึงสูงมากกว่า เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแบบรูปรายการประกอบแบบ ที่กระทบต่อโครงการก่อสร้างจะต้องแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้อนุมัติแต่อย่างใด นอกจากนี้ รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวยังระบุว่า ลวดสลิงที่โยงสะพาน (Main Cable) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้ในการก่อสร้างสะพานแบ่งเป็น ๒ ชนิด รับน้ำหนักได้แตกต่างกัน กล่าวคือ ทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย Main Cable ทั้งหมด ๑๔ เส้น รับน้ำหนักประมาณ ๑๐๕ ตัน แบ่งเป็น เชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) รับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๑ เส้น และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) รับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน ๑๓ เส้น ส่วนด้านทิศใต้ประกอบด้วย Main Cable ทั้งหมด ๑๔ เส้น รับน้ำหนักประมาณ ๑๑๙ ตัน แบ่งเป็นเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) รับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๓ เส้น และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) รับแรงดึงสูงสุดได้ เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน ๑๑ เส้น ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแบบที่โยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้ สะพานจะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าด้านละ ๓๑๐ ตัน หรือรับน้ำหนักได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่าประมาณ ๖๒๐ ตัน แต่สะพานที่ก่อสร้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีการรับน้ำหนักได้ไม่สมดุลกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น สาเหตุการพังถล่มของสะพานจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยมีได้ ขออนุมัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญา ข้อ ๖ และข้อ ๑๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องคดีและเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองกลางให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ แล้ว



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สละเลยต่อหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ สะพานพังถล่มลงมา และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่อย่างใด อีกทั้งปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการส่งเรื่องฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดอาญาต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดหรือไม่ จึงยังไม่เป็นที่ยุติ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำ โดยประมาททั้งหมดเพียงฝ่ายเดียวจึงเป็นการไม่ถูกต้อง

สำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เห็นว่า ภายหลังจากเกิดเหตุ สะพานพังถล่ม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เทศบาลตำบลท่าหลวง ตามคำสั่งที่ ๑๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือ ผู้เสียหายและบาดเจ็บ โดยในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยพิบัติเทศบาลตำบลท่าหลวงได้นำเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ไปมอบให้ญาติผู้เสียหายที่เสียชีวิต และบาดเจ็บทุกราย โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันดังกล่าว นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติในการประชุม สภามหาวิทยาลัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้จ่ายเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๗๙๓,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้เสียชีวิต จำนวน ๔ ราย และบาดเจ็บจำนวน ๑๓ ราย แต่ได้รับการหักทวง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าเรือได้ประสานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ฟ้องคดี และผู้เสียหายรายอื่นเพื่อทำความตกลงค่าสินไหมทดแทน กรณีสะพานพังถล่ม โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคู่กรณีว่า จะนำแนวทางตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ มาถือปฏิบัติ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมรับเงื่อนไข โดยขอไปใช้สิทธิทางศาล หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อย ๖๒๔๐๑/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หารือการจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทนไปยังอำเภอท่าเรือ และได้มีคำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด แต่มีการหักทวงว่าคำสั่งดังกล่าว อาจจะชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถือว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติว่าการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้ง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่อง เป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



พ.ศ. ๒๕๓๙ สมควรเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๑/๑๙๓๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งนายอำเภอท่าเรือเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามติดต่อขอให้ผู้เสียหายทุกรายจัดส่งข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ตามหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๑/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้เสียหายไม่ได้จัดส่งข้อมูลเอกสารตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอและไม่ประสงค์เจรจากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การชดเชยความเสียหายนั้น ควรที่จะตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๘ และประนีประนอมตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๖๓๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดด้วย แต่เนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นใหม่ จึงยังไม่ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ต้องเข้ารับการรักษายาบาลเสียค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ๗ วัน จึงขอค่าเสียหายจากการเจ็บปวดทรมานทุกข์เวทนา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ฟ้องคดี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุให้พักรักษาตัวเพียง ๕ วัน มิใช่ ๗ วัน และผู้ฟ้องคดี ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจ่ายค่ารักษายาบาลจำนวนเท่าใด จึงเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างลอย ๆ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งถือว่าเหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อก่อสร้างสะพานเคเบิลคนเดินข้าม ชื่อโครงการก่อสร้าง สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินเป็นงวด ทั้ง ๕ งวด รวมเป็นเงินจำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยก่อนทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบรับรองแบบแปลนและบุคลากร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน



/และคณะกรรมการ...

และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบของทางราชการแล้ว โดยมีรายละเอียดงานแต่ละงวดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องดำเนินการ ดังนี้ งวดที่ ๑ งานสำนักงานสนาม งานวางผัง ปักหมุดก่อสร้าง งานเจาะสำรวจชั้นดิน งานเสาเข็มทั้งหมด และงานฐานรากเสาให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๒๘% จำนวน ๖๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๒,๓๒๑,๒๐๐ บาท งวดที่ ๒ งานรากฐาน สมอหลัก งานรากฐานสมอรอง และงานโครงสร้างเสาให้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๑๑% จำนวน ๓๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๙๑๑,๙๐๐ บาท งวดที่ ๓ ดำเนินงานติดตั้ง Main Cable และงานโครงสร้าง พื้นสะพานเหล็กให้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๓๐% จำนวน ๖๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๗,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ งานพื้นสะพาน ค.ส.ล. งานราวกันตก ๒ ข้างสะพาน งานทาสีโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างเสาให้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๒๔% จำนวน ๖๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๙,๖๐๐ บาท และงวดที่ ๕ งวดสุดท้าย งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และดำเนินการ ทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้างตามข้อ ๑๘ ของสัญญาให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๗% จำนวน ๓๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๕๘๐,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปปฏิบัติตามสัญญาจ้างโดยก่อสร้าง สะพานด้วยวัสดุตามรูปแบบและมาตรฐานแห่งหลักวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบแปลน ของสัญญาทุกประการ โดยมีช่างที่มีความชำนาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คอยควบคุมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระหว่างการก่อสร้างได้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างเคร่งครัด และเมื่อ งานแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ พร้อมทั้งนำผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ สภาพของงาน ซึ่งผลจากการตรวจการจ้าง ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ (ตามใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง ข้อ ๗) ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับงานผ่านไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ขออนุมัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามงานงวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนี้ งานงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๒๑,๒๐๐ บาท งานงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๙๑๑,๙๐๐ บาท งานงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๗,๐๐๐ บาท งานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๙,๖๐๐ บาท และงานงวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๕๘๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการ ตามสัญญาแล้ว ดังนั้น สาเหตุการพังถล่มของสะพานดังกล่าวจึงมิได้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างตามสัญญาจ้างข้อ ๕ (ที่ถูกคือ ข้อ ๖) นั้น เห็นว่า ตามรูปแบบแปลนเอกสารแนบท้าย ของสัญญาซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กำหนดไว้ชัดเจนว่า เป็นสะพานเคเบิลคนเดินข้าม



/ซึ่งใช้สำหรับ...

ซึ่งใช้สำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น สะพานที่ก่อสร้างจึงต้องห้ามรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือ รถยนต์อื่นใดข้ามผ่าน ซึ่งเป็นข้อห้ามเด็ดขาดและเคร่งครัด แต่เนื่องจากสะพานดังกล่าว ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถสามล้อ สัญจรข้ามผ่านตลอดเวลาทุกวัน และจุดทางข้ามสะพานนั้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลต้องมาสักการะบูชา นมัสการ หลวงพ่อโต วัดสะดือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนในการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อหรือรถอื่น ๆ ข้ามผ่านซึ่งเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด แต่กลับปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่เป็นสะพานที่ใช้สำหรับคนเดินผ่านเท่านั้น จนเป็นเหตุให้สะพานรับน้ำหนักแรงดังไม่ไหว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก่ไขซ่อมแซมสะพานหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ โดยช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนงานการแก้ไขซ่อมแซมดังกล่าว ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔ ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลา ๗ วัน ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดเตรียมเพื่อเข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมสะพาน ปรากฏว่าได้เกิดเหตุสะพานพังถล่มเสียก่อน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การพังถล่มของสะพานดังกล่าวจึงมิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งในระหว่างซ่อมแซมสะพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเลยต่อหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้มีคำสั่งปิดหรือห้ามมิให้ประชาชนใช้สะพาน ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าสะพานเกิดการชำรุดและเสียหาย จึงเป็นเหตุประการหนึ่งที่ทำให้สะพานพังถล่มลงมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเพียงผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อปิดสะพานดังกล่าว ดังนั้น สาเหตุของสะพานพังถล่มจึงเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ การพังถล่มของสะพานยังเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขโครงสร้างงานราวสะพานกันตกทั้งซ้ายและขวา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้รู้เห็นในการแก้ไขงานราวสะพานแต่อย่างใด ซึ่งเดิมแบบรูปราวสะพานจะหันเข้าด้านในสะพานเพื่อป้องกันมิให้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์อื่นข้ามผ่านไปได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการแก้ไขให้ราวสะพานทั้งสองข้างหันออกสู่ด้านนอก เพื่อให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์อื่น ๆ



/สามารถ...

สามารถวิ่งข้ามสะพานผ่านได้ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นการดำเนินการด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามแบบแปลนของสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น เหตุจากสะพานพังหลายดังกล่าวจึงมิใช่เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้นำ Main Cable ที่กำหนดไว้ในแบบแปลนมาทำการติดตั้ง เห็นว่า การก่อสร้างสะพานของงานงวดที่ ๓ และภายหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ รวมถึงการซ่อมแซมสะพาน ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ควบคุมงานอยู่ตลอดทุกขั้นตอนและตรวจสอบทั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทดสอบแรงดึงชิ้นส่วนเหล็ก แรงดึงของสกรู แรงดึงเชือกถวด (Steel Wire Ropes) และส่งผลทดสอบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว อีกทั้งในระหว่างการทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รายงานผลก่อสร้างประจำวันทุกวัน โดยมีผู้ควบคุมงานและวิศวกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดูแลตรวจสอบอย่างเคร่งครัด หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามแบบ ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้แก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างเคร่งครัด ในการแก้ไขซ่อมแซมสะพานก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซ่อมแซมผิดจากแบบแปลนแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบรับงานถูกต้องและได้ลงลายมือชื่อว่าจะงานได้ซ่อมแซมแก้ไข ถูกต้องตามแบบแปลนของสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบหรือวัสดุอื่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน จึงไม่ถือเป็นการกระทำผิดสัญญาแต่อย่างใด

สำหรับค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอขึ้น เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมรับเงินค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับ ความเสียหายจำนวน ๑๔,๒๙๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๔,๒๙๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่าไม่ตั้งใจที่จะฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกต่อไป โดยได้ทำบันทึกการตกลงชดใช้ค่าเสียหายไว้ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมทำให้การเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีระงับสิ้นไป ตามมาตรา ๘๕๐ มาตรา ๘๕๑ และมาตรา ๘๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ทำการก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา โดยต้องตรวจสอบติดตามดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามเอกสารรายงานการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ที่ ๕๖๔๕๐๙๑๑๓ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายพิรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่สะพานพังถล่มพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการก่อสร้างสะพานโดยใช้ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) ๒ ชนิด ที่รับน้ำหนักได้แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือ ทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย Main Cable ทั้งหมด ๑๔ เส้น รับน้ำหนักประมาณ ๑๐๕ ตัน แบ่งเป็นเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) รับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๑ เส้น และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) รับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน ๑๓ เส้น ส่วนด้านทิศใต้ ประกอบด้วย Main Cable ทั้งหมด ๑๔ เส้น รับน้ำหนักประมาณ ๑๑๙ ตัน แบ่งเป็นเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) รับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๓ เส้น และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) รับแรงดึงสูงสุดได้ เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน ๑๑ เส้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามแบบที่กรมโยธาธิการ และผังเมืองที่กำหนดไว้ตามสัญญา ที่กำหนดให้ใช้ Main Cable เป็นลวดเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ ๑๘๖๐ ได้ มอก. ๔๒๐ ประเภทความล้าต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติการทนแรงดึงสูงสุดได้ ๒๕๙ กิโลนิวตัน (๒๕.๙ ตัน) ซึ่งเชือกลวดดังกล่าว มีคุณสมบัติการทนแรงดึงสูงมากกว่าเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) และเชือกลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) ดังนั้น สาเหตุที่สะพานพังถล่มจึงเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำการก่อสร้างสะพานโดยใช้ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดตามที่สัญญากำหนด



/การที่...

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่า สาเหตุการพังทลายของสะพานเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดูแลป้องกัน ห้ามรถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ หรือรถอื่น ๆ ข้ามสะพานอย่างเด็ดขาด เนื่องจากสะพานดังกล่าวเป็นสะพานเคเบิล สำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขโครงสร้างงานราวสะพานกันตกทั้งซ้ายและขวา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์อื่น ๆ สามารถวิ่งผ่านได้นั้น เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักหักล้างรายงานการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญ ดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างสะพานโดยใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปายการ ละเอียดที่สัญญากำหนด ทำให้สะพานพังทลาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงรับเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และไม่ติดใจ จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งในทางแพ่งและอาญา ปรากฏหลักฐาน ตามบันทึกการตกลงเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลให้มูลหนี้ ละเมิดระงับไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการที่ตนถูกละเมิดได้อีกตามมาตรา ๘๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับผลรายงานการตรวจสอบของกองพิสูจน์ หลักฐานกลางดังกล่าวโดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างตามคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้ไขซ่อมแซมสะพานจำนวน ๔ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้รับจ้างมีหน้าที่ก่อสร้างสะพานและรับผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรี ในฐานะผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงต้องตรวจสอบติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบรูปายการละเอียดตามที่สัญญากำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่า สะพานชำรุดเสียหายและอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้สะพานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณคอสะพานทั้งสองฝั่ง เพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำการ



/ซ่อมแซม...

ซ่อมแซมสะพาน โดยมีได้มีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณคอสะพานทั้งสองฝั่ง เพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน และข้อเท็จจริงในสำนวนก็ไม่ปรากฏว่า ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนหรือควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากสะพานชำรุด กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่บำรุงรักษาทางบกและทางน้ำตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้สะพานพังถล่ม ซึ่งเป็นผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับขี่จักรยานยนต์ข้ามสะพานดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามหลักฐานใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่แพทย์มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีบาดแผลฉีกขาดที่ข้อเท้าซ้าย เนื้อเยื่อบริเวณไหล่ซ้ายได้รับบาดเจ็บ และมีบาดแผลถลอกที่ขาขวาและเท้าซ้าย เห็นควรให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บและต้องหยุดพักรักษาตัวรวมเป็นเวลา ๖ วัน มิใช่ ๗ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนความเสียหายสำหรับค่ารักษาที่แท้จริง และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามบันทึกการตกลงเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นจำนวนมากเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่สมควรจะให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลอีก และเมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตลอดทั้งทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีด้วยแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย วันละ ๓๐๐ บาท รวม ๖ วัน เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บทุกขเวทนา รวมทั้งสภาพร่างกายไม่สามารถยกของหนักได้ตามปกติจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันทำละเมิดตามมาตรา ๒๐๖ ประกอบมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จึงให้ตามผู้ฟ้องคดีร้องขอ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ได้จ่ายเงิน...

ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาล เป็นเงินปลอบขวัญให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ปราบฏตามใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น การจ่ายเงินดังกล่าวจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์ สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ใด จึงไม่ถือเป็นค่าเสียหาย ที่จะนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ส่วนค่าฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สั่งปิดสะพานที่เกิดเหตุ ในคดีนี้ เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าสะพานชำรุดเสียหาย และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่า สะพานไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สะพานเอียง ล้มหรือเกิดการสั่นสะเทือน ที่มีเสียงดังอย่างมากในเวลาสัญจรไปมา และลวดสลิงที่ประกอบเป็น Main Cable เป็นโครงสร้าง ที่อยู่ภายในท่อ HDPE ที่ไม่สามารถตรวจสอบพบความชำรุดบกพร่องด้วยสายตา การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้ลวดสลิงไม่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๒๐ - ๒๕๔๐ ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนนับเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทราบได้ในขณะนั้น และในการซ่อมแซม สะพานก่อนเกิดการพังทลาย สามารถดำเนินการผ่านไปได้โดยไม่มีเหตุเสียหาย อีกทั้งอายุการใช้งาน สะพานยังไม่เกิน ๑ ปี พฤติการณ์ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่อาจคาดเห็นได้ว่าสะพาน จะเกิดการพังทลายลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศงดใช้สะพานในระหว่างรอการซ่อมแซม จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นผลโดยตรงให้สะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พังทลายเสียหาย เมื่อพิจารณาภาพถ่ายพยานเอกสารเมื่อครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการซ่อมแซมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หนังสือเทศบาลตำบลท่าหลวง ที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด้วย



/ที่ อย ๖๒๔๐๑/๑๕...

ที่ อย ๖๒๔๐๑/๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ อย ๖๒๔๐๒/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามาซ่อมแซมที่ถูกต้องคือ ซ่อมแซมเพียงสองครั้งเท่านั้น มิใช่สามครั้งตามที่ปรากฏในคำพิพากษา จะเห็นได้ว่าสภาพของสะพานมิได้มีสภาพที่ปรากฏชัดเจน อันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอาจคาดได้ว่าจะพังทลายในระยะเวลาอันใกล้ หรือประจักษ์ด้วยสายตาอันเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเร่งปิดสะพานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการซ่อมแซมสะพานเมื่อครั้งเกิดเหตุ สะพานค่าระดับของลวดสลิงด้านซ้ายและขวาไม่เท่ากัน ลักษณะการเอียงตัวของสะพาน มิได้มีการเอียงตัวในลักษณะครั้งหนึ่งอย่างที่กำลังอ้างของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง คงแต่เพียงเป็นคำกล่าวอ้างที่เกินจริงเท่านั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงซึ่งไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ย่อมยากที่จะเข้าใจ หรือมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง และเมื่อไม่ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ในทางกลับกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กลับรายงานทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สะพานดังกล่าวยังสามารถใช้สัญจรอย่างปลอดภัย จึงได้เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้สัญจรไปมา จนเกิดเหตุสะพานพังทลายในที่สุด จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ก่อนที่สะพานดังกล่าวซึ่งเป็นแบบสะพานแขวน พังทลายลง สะพานเดิมเป็นสะพานโครงเหล็กแบบตอม่อขนาดความกว้างและความยาวใกล้เคียงกับสะพานแขวนที่พังทลาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบข้อเท็จจริงว่า สะพานมีสภาพตอม่อชำรุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ปิดการใช้สะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณคอสะพาน ทั้งสองฝั่งและมีแผงเหล็กกันจราจรพร้อมปิดป้าย “ห้ามผ่านสะพานชำรุด ตอม่อสะพานหัก” ห่างจากตัวสะพานที่ชำรุด ๑๐๐ เมตร เพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน แต่ในกรณีสะพานแขวนที่พังทลายไม่อาจทราบได้ว่าสะพานชำรุดเสียหาย และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่า สะพานไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศงดใช้สะพานในระหว่างรอการซ่อมแซมจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะอย่างไรก็ดีสะพานย่อมมีโอกาสพังทลายลงหรือวิบัติด้วยตนเองจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้วัสดุในการก่อสร้างลวดสลิงไม่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๒๐ - ๒๕๔๐ ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และไม่เหมือนกัน กล่าวคือ สายเคเบิลหลักที่ยึดโยงสะพาน ด้านทิศเหนือประกอบด้วย สายเคเบิลหลัก ๑๔ เส้น รับน้ำหนักได้เพียงประมาณ ๑๐๕ ตัน แบ่งเป็น (ก) ลวดสลิงเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) ที่สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เพียงประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๑ เส้น (ข) ลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) ที่สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน



๑๓ เส้น และทางทิศใต้ สายเคเบิลหลัก ๑๔ เส้น รับน้ำหนักได้เพียงประมาณ ๑๑๙ ตัน แบ่งเป็น (ก) ลวดสลิงเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) ที่สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เพียงประมาณ ๑๔ ตัน จำนวน ๓ เส้น (ข) ลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) ที่สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน จำนวน ๑๑ เส้น การก่อสร้างที่ใช้ลวดสลิงเหล็กกล้าเป็นสายเคเบิลที่ยึดโยงสะพานทั้งสองข้างที่ไม่ได้ขนาด ไม่เป็นไปตามแบบ รับน้ำหนักได้น้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาและรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน อันเป็นสาเหตุทำให้สลิงสายเคเบิลขาดและทำให้สะพานพังถล่มลงมาด้วยตัวเอง ดังจะกล่าวได้ว่า สะพานแขวนมีวัสดุในการสร้างสะพานคือสลิง หรือสายเคเบิล ที่ช่วยตั้งรั้งหรือแขวนสะพาน เป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเผชิญกับความเครียดที่เกิดจากแรงที่สำคัญ ๒ ประเภทคือ แรงบีบอัด (compression) และแรงดึง (tension) ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกสะพาน สะพานแขวนมีการซึ่งสายเคเบิลจากตัวยึดเสาตอม่อ ๔ จุด ไปยังเสาขนาดใหญ่บนสะพาน ๒ เสา ในแนวนอน โดยจะมีสายเคเบิลขนาดเล็กกว่าช่วยตั้งสะพานในแนวตั้งมีลักษณะเหมือน การแขวนสะพาน ซึ่ง Main Cable ต้องทนรับทั้งแรงบีบอัดและแรงดึง การสร้างสะพาน ต้องพยายามรักษาสสมดุลระหว่างแรงทั้งสองเพื่อไม่ให้สะพานเกิดการโค้งงอหรือแตกหัก พังทลายลง ดังนั้น หากสะพานที่เส้นเคเบิลซึ่งแขวนไว้ไม่สมดุล และจะต้องทนรับทั้งแรงบีบอัด และแรงดึง ซึ่งอาจมีสภาพหนักกว่าในภาวะสมดุลแล้ว ความมั่นคงในการคงอยู่ของสลิงสายเคเบิล ก็เกิดการพังทลายได้ หากสายสลิง Main Cable ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้ราบเรียบมั่นคง ก็คงจะมีน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่นานสะพานที่ฝั่งหนึ่งพยายามยึดโยงความสัมพันธ์ ไว้แน่นหนากับอีกฝั่งที่คอยแต่จะขาดปลดลื้อคลอตถอนสายเคเบิลที่ยึดโยงไว้จากฝั่งตน หรือเฝ้าคอยแต่จะอาศัยแรงจากอีกฝั่งรั้งสะพานไว้ก็คงจะพังทลายลงไปด้วยตัวเองในที่สุด นอกจากนี้ ในการสั่งให้ซ่อมแซมสะพานดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาที่สะพานยังอยู่ในความดูแล ของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยปรากฏตามพยานเอกสารหลักฐานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างชัดเจนว่า เมื่อกองช่างมีหนังสือเสนอให้มีการซ่อมแซมสะพาน นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงก็ได้อนุมัติหรืออนุญาตให้ซ่อมแซมสะพานโดยไม่ได้ประวิงเวลา แต่อย่างใด แต่การกำหนดให้ซ่อมแซมสะพานว่าเสียหายอย่างไรเป็นหน้าที่ของคู่สัญญา ฝ่ายผู้รับจ้าง เมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในการชำรุด บกพร่องของงานจ้าง เมื่องานเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้าง รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้



/ไม่เรียบร้อย...

ไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า... กรณีนี้จึงย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุ แรงงาน ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างเพื่อให้สะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ได้ใช้งานตามปกติ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อผู้รับจ้างยังมีได้แจ้งส่งมอบงานซ่อมแซมงานจ้างตามสัญญา ข้อ ๖ ย่อมถือว่าหน้าที่ ความรับผิดชอบต้องเป็นของผู้รับจ้าง รวมทั้งการจัดหาบุคลากร แรงงาน วิศวกรที่ควบคุม การซ่อมแซม โดยที่ปรากฏว่าผู้รับจ้างกำหนดให้ซ่อมแซม โดยการใช้วิธีการตึงสลิงในแนวดิ่ง เพื่อให้มีสะพานกลับมามีระดับเท่ากัน ซึ่งทราบหลังจากสะพานพังลงแล้วว่าเป็นวิธีการ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดีด้วยเช่นกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาก่อสร้างสะพานแขวน หรือสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ปรากฏตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามแบบแปลนของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบบแปลนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ตามข้อ ๒ ของสัญญาจ้างโดยตามแบบแปลนในรายการที่ ๕ หน้า ๓ ได้กำหนดให้ สายเคเบิลหลักที่ยึดโยงสะพาน (Main Cable) จะต้องใช้ลวดสลิงเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ ๑๘๖๐ ได้มาตรฐาน มอก. ๔๒๐ ประเภทความล้าต่ำ ซึ่ง มอก. ๔๒๐ - ๒๕๔๐ หน้า ๓ ระบุคุณสมบัติทนแรงดึงสูงสุด ๒๕๙ กิโลนิวตัน (๒๕.๙ ตัน) และลวดสลิงสายเคเบิลหลักทั้งสองด้านของสะพานแขวนจะต้องรับน้ำหนัก ได้เท่ากันหรือไม่แตกต่างกัน โดยจะต้องรับน้ำหนักได้ด้านละไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตัน หรือรับน้ำหนัก ได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคู่สัญญาจ้าง จึงมีหน้าที่ ที่จะต้องก่อสร้างสะพานแขวนให้เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาในระหว่างการส่งมอบงาน งวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการยื่นหนังสือรับรองผลการทดสอบสลิงเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นรายงานผลการทดสอบที่กระทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ภายหลังสะพานแขวนถล่มแล้ว ได้ตรวจสอบ พบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปฏิเสธแล้วว่าไม่เคยได้มีการทดสอบลวดสลิงเหล็กดังกล่าว เมื่อพิจารณาความหมาย ของสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบการพิจารณาร่วมกับมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ



/เทศบาล...

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๘๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิจารณาได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ฝ่ายหนึ่งและประสงค์ที่จะมอบอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีการบริการสาธารณะหรือให้มีสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการ โดยมอบอำนาจให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และใช้สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นเครื่องมือ ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อถือว่าเป็น สัญญาทางปกครองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีต่อบุคคลภายนอกในลักษณะของการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีลักษณะเป็นผู้กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการก่อสร้างสะพานแขวนซึ่งถือว่าเป็น การให้มีและบำรุงรักษาทางบก อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายที่อาจเกิดจากการก่อสร้างสะพานที่พังลง แต่ต้องเป็นการกระทำด้วยความสุจริตเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้แล้วว่า ในระหว่างการก่อสร้างและส่งมอบงาน ในงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการยื่นหนังสือรับรองผลการทดสอบ สลึงที่ยึดโยงสะพานแขวน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวอ้างว่าเป็นผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมา ภายหลังสะพานแขวนถล่มลงแล้วได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารดังกล่าว เป็นการปลอมแปลงทางราชการทั้งสิ้น เมื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้ไขซ่อมแซมสะพานแขวนให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานถึง ๔ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขให้ เพียง ๒ ครั้งเท่านั้น มิใช่ ๓ ครั้ง ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ได้นำเครื่องมือหนัก หรือบุคลากรผู้มีความรู้อย่างแท้จริงมาแก้ไขงานสะพานแขวนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้ปลอมเหล็กเพื่อหุ้มลวดสลึงเหล็ก โดยอ้างว่าผ่านการตรวจสอบ จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาแล้ว จนทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหลงเชื่อ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการก่อสร้างสะพานแขวนมีเจตนา ที่จะใช้กลฉ้อฉลในการส่งมอบงาน ในงวดงานที่ ๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าวด้วยการปลอมแปลง เอกสารทางราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



/ไม่แก้ไข...

ไม่แก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้างสะพานแขวนทั้ง ๔ ครั้ง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแจ้งให้มาดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามหลักวิชาช่าง เพราะหากแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดีสะพานดังกล่าวก็คงไม่พังลง จนในที่สุดได้เกิดการพังทลายจนมีผู้เสียชีวิต จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้กลฉ้อฉลในการก่อสร้างสะพานแขวนตามสัญญาจ้างดังกล่าวและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการซ่อมแซมสะพานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเป็นค่าสินไหมทดแทนตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาจึงต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๘๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงรับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และไม่ติดใจจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งทางแพ่งและอาญาย่อมทำให้มูลหนี้ละเมิดในส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเมื่อกรณีสะพานพังลงนี้คือก่อสร้างชำรุดบกพร่อง หมายถึง มีการก่อสร้างที่ไม่มั่นคงเพียงพอแก่การใช้นั้นตามความประสงค์ที่จะใช้หรือวัสดุที่จะใช้และแบบแปลนแผนผังในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างและสิ่งก่อสร้างนั้นได้ก่อสร้างเสร็จและอยู่ในระหว่างการครอบครองในที่นี้การชำรุดบกพร่องเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผิดสัญญาโครงสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญา (e - Auction) เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคู่สัญญาและความปลอดภัยของผู้ใช้สะพานดังกล่าวเพื่อสัญญาไปมา ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ตามมาตรา ๔๓๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อไล่เบี้ยอันเป็นภาระในการฟ้องคดีต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอถือเอาคำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำคู่ความต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๙๔๓/๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและบำรุงรักษาสะพานที่เกิดเหตุที่ประชาชนทั่วไปและผู้ฟ้องคดีใช้สัญจรไปมานั้นให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แต่เมื่อสะพานที่ใช้งานมานานกลับชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการซ่อมแซมให้สะพานที่ชำรุดนั้นกลับมามีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และใช้งานได้



/ตามปกติ...

ตามปกติ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามารับผิดชอบดูแลซ่อมแซมสะพานที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นแล้วว่า สะพานที่เกิดเหตุ นั้นย่อมมีความบกพร่องไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงแข็งแรงพอที่จะใช้สัญจรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบว่าไม่อาจคาดเห็นว่าสะพานจะเกิดพังลงได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศดใช้สะพานในระหว่างการรอซ่อมแซม ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบอยู่แล้วว่า สะพานมีความชำรุดถึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ เมื่อสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ได้พังเสียหาย จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้สะพานดังกล่าวสัญจรในขณะเกิดเหตุรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมเป็นผลโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่หาทางป้องกันเหตุหรือปิดสะพานไว้ชั่วคราวระหว่างการรอซ่อมแซม ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าทำการซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้มีการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ลวดสลิงที่ซึ่งรับน้ำหนักของสะพานไม่สมดุลกันจนเป็นเหตุให้สะพานเอียงและพังถล่มลงมา ย่อมเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ แรงงาน ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ทำการซ่อมแซมสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ที่ชำรุด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักวิชาการให้ถูกต้องประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ไม่ได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ประมาทเลินเล่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เนื่องจากตนเองเป็นเจ้าของสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ที่พังลงมา และเป็นผู้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เข้าทำการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกเอาข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง ที่ว่าความรับผิดชอบเป็นของผู้รับจ้างมาปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองต่อบุคคลภายนอกไม่ได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกเอาข้อต่อสู้เรื่องการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำการปลอมแปลงเอกสารมาปฏิเสธความรับผิดชอบก็ไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกร้องค่าเสียหายกันได้ ไม่ใช่อยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจกล่าวอ้างว่าจะรับผิดชอบกรณีกระทำการโดยสุจริตเท่านั้น เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการตรวจรับงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่มีการโต้แย้งว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะกล่าวอ้างภายหลังว่าถูกกลฉ้อฉลในการส่งมอบงานไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างและเจ้าของโครงการจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้รับจ้างซ่อมแซมสะพานในฐานประมาทเลินเล่อด้วย



/การที่...

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงรับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็เป็นสิทธิส่วนตัว แต่ก็สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องความเสียหายจากผู้มีส่วนรับผิดชอบในมูลละเมิดจากบุคคลอื่นได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีส่วนต้องรับผิดชอบที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จะชำระเสร็จนั้น จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำฟ้อง พยานเอกสารต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน คำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์คดีนี้ด้วย และขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เนื่องจากได้ติดป้ายเตือนให้บุคคลทราบถึงความไม่เป็นปกติของสะพานในช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซม การที่ผู้ฟ้องคดีขับขี่ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งไว้ และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนที่ต้องผิดอยู่ด้วย ตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ลวดสลิงเหล็กที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำมาใช้ก่อสร้างเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำโดยพลการ เนื่องจากยังมิได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาและรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นตามสัญญาเต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพในการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดงานจ้างก่อสร้าง และรายการละเอียดต่อท้ายสัญญา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการพังของสะพาน จึงควรต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น หากศาลพิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิด ก็ให้รับผิดชอบเฉพาะในความเสียหาย และไม่ควรรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีพฤติการณ์ละเลยในการแก้ไขซ่อมแซมทำให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำให้มีสิ่งสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลตำบลต้องเสียหายไร้ประโยชน์จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีอาชีพในการก่อสร้างแต่ควบคุมงานจ้างไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องร่วมในการรับผิดชอบในการละเมิดครั้งนี้ด้วย



/คดีนี้...

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยในวันประชุมปรึกษาคดีเพื่อมีคำพิพากษาได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำแถลงคำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และคำชี้แจงแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ก่อสร้างสะพานเคเบิลคนเดินข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ยผ. ๐๐๑ - ๐๑๕ เป็นเงินจำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด สัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ และกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๕ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บันทึกตรวจรับมอบงานดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดสะพานให้ประชาชนใช้สัญจรได้ ปรากฏว่าสะพานเกิดการเอียงตัวเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบพบว่า ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) ทั้งด้านซ้ายและขวาของสะพานมีระดับไม่เท่ากัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าความชำรุดเสียหายดังกล่าว ยังอยู่ในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบงาน ตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง จึงได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ด่วน ที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามาซ่อมแซมสะพานดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจรับความถูกต้องของงานที่แก้ไข แต่ภายหลังจากการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ปรากฏว่า ยังมีการเอียงตัวของสะพานอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๗๓๙



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาทำการแก้ไขสะพาน โดยมีคำสั่งปิดสะพานเพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมา สะพานก็เกิดการเอียงตัวขึ้นอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้มาซ่อมแซมสะพานและในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ทันเข้าซ่อมแซมสะพานปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา สะพานได้พังถล่ม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ขับขีรถจักรยานยนต์ทะเบียนเลขที่ ขคข ๗๑๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อข้ามสะพานจากฝั่งวัดสะตือไปยังตลาดท่าหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมจักรยานยนต์ตกลงแม่น้ำป่าสัก โดยผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าเรือ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาล เงินปลอบขวัญให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งศาลปกครองกลางในคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๓/๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีดังกล่าว) รับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๘,๓๒๗,๔๗๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ฟ้องคดีในคดีดังกล่าว) โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ต่อมาได้มีคำร้องขอถอนอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดอนุญาต ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๔,๒๙๐ บาท และค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ หลังจากเกิดเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอทราบผลการตรวจพิสูจน์จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ ต่อมา พนักงานสอบสวนได้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานของผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๖๕/๔๗๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งได้มีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๑/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ดูแลรักษาสะพานที่พังถล่มแต่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ส่วนคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พังถล่ม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายหรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๔๒๘ บัญญัติว่า ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้... (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ... (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ



/ให้เป็นหน้าที่...

ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย... ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ... “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย วรรคสอง บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น และผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที วรรคสอง บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด ตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... (๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด... ข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์... (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา... (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น... ในกรณี



/ที่เห็นว่า...

ที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี... ข้อ ๖๖ กำหนดว่า ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจางนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา... (๓) จัดบันทึกสภาพ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน... การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย (๔) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ ประกอบกับสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจ จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้...

คดีนี้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ จ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้าง สะพานแขวนหรือสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสะพานดังกล่าว มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบแปลนของ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ยผ. ๐๐๑ - ๐๑๕ กำหนดวงเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเงิน เป็นงวด รวม ๕ งวด กำหนดเริ่มทำงานที่จ้างในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ และต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ ตามสัญญา และส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเปิดสะพานให้ประชาชนใช้สัญจรได้ หลังจากนั้น เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เกิดชำรุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable)



/ทั้งด้านซ้าย...

ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสะพานมีระดับไม่เท่ากัน ซึ่งความชำรุดเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน ตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมสะพานที่มีสภาพเอียง รวม ๔ ครั้ง ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามาซ่อมแซมสะพานดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าซ่อมแซมสะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ แต่สะพานยังคงมีสภาพเอียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการซ่อมแซมสะพานและมีคำสั่งปิดสะพานเพื่อทำการซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซ่อมแซมสะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่สะพานเกิดการเอียงตัวอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ อย ๖๒๔๐๒/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔) แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการซ่อมแซมสะพานสะพาน แต่ไม่มีคำสั่งปิดสะพานโดยระหว่างรอการซ่อมแซมปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา สะพานได้พังถล่ม ทำให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ขับขีรถจักรยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ ขคช ๗๑๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อข้ามสะพาน จากฝั่งวัดสะตือไปยังตลาดท่าหลวง ได้ตกลงไปในแม่น้ำป่าสักพร้อมทั้งรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย รวมทั้งมีบุคคลอื่นหลายคนประสบเหตุเช่นเดียวกัน โดยมีผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บ ๑๓ ราย รวมผู้ฟ้องคดี และทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นเทศบาล ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประเภทเทศบาลตำบล จึงมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำป่าสักระหว่างหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยสะพานดังกล่าวมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร



/ตามแบบแปลน...

ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ยผ. ๐๐๑ - ๐๑๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ตามข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง โดยแบบเลขที่ ยผ. ๐๐๒ แผ่น ๒ กำหนดให้สายเคเบิลหลักที่ยึดโยงสะพาน (Main Cable) จะต้องใช้เป็นลวดสลิงเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ ๑๘๖๐ ได้มาตรฐาน มอก. ๔๒๐ ประเภทความล้าต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทนแรงดึงสูงสุดได้ ๒๕๕ กิโลนิวตัน (๒๕.๙ ตัน) และลวดสลิงสายเคเบิลหลักทั้งสองด้านของสะพานแขวนจะต้องรับน้ำหนักได้เท่ากันหรือไม่แตกต่างกัน โดยจะต้องรับน้ำหนักได้ด้านละไม่น้อยกว่า ๓๑๐ ตัน หรือรับน้ำหนักได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคู่สัญญา ฝ่ายผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสะพานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาจ้างดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้าง มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างทุกขั้นตอน ทั้งการใช้วัสดุ การรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายงานของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโดยมีอำนาจออกคำสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้งานที่จ้างเป็นไปตามแบบรูปารายการละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเสร็จแล้วตามสัญญา และได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๕) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีการตรวจรับงานว่าถูกต้องตามรูปแบบการก่อสร้างทุกประการ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ครบถ้วนตามสัญญา และได้เปิดใช้สะพานดังกล่าว ต่อมา เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ สะพานดังกล่าว เกิดชำรุด โดย Main Cable (สายเคเบิลหลักที่รองรับน้ำหนักสะพาน) ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ของสะพานมีระดับไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการซ่อมแซมสะพานรวม ๓ ครั้ง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมสะพานรวม ๒ ครั้ง ในระหว่างการซ่อมแซมสะพานมีการปิดประกาศห้ามการใช้สะพานด้วย แต่เมื่อสะพานได้มีการเอียงตัวอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการซ่อมแซมสะพานอีกครั้ง (ครั้งที่ ๔) โดยไม่มีการปิดประกาศห้ามการใช้สะพานระหว่างรอการซ่อมแซม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ยังไม่ได้เข้าทำการซ่อมแซมสะพาน ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา สะพานได้พังถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวม ๑๗ ราย ตามบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยเหตุสะพานแขวนขาด ประกอบกับเมื่อพิจารณารายงานการตรวจพิสูจน์ ที่ ๕๖๔๕๐๙๑๑๓ ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สถานีตำรวจภูธรท่าเรือได้ส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ ดช



/๐๐๑๖.๖๕/๔๗๐๙...

๐๐๑๖.๖๕/๔๗๐๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายพิรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ไปตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สะพานพังถล่มพบว่า ลวดสลิงที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้ในการก่อสร้างสะพาน แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ (๑) เชือกลวดสลิงเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ประมาณ ๑๔ ตัน และ (๒) เชือกลวดสลิงเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้เส้นละประมาณ ๗ ตัน ซึ่งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของสะพานใช้ลวดสลิงทั้งสองชนิดเป็น Main Cable แต่รับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน กล่าวคือ ด้านทิศเหนือประกอบด้วย สายเคเบิลหลัก ๑๔ เส้น รับน้ำหนักได้ประมาณ ๑๐๕ ตัน แบ่งออกเป็นลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) จำนวน ๑ เส้น และลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) จำนวน ๑๓ เส้น ส่วนด้านทิศใต้ ประกอบด้วย สายเคเบิลหลัก ๑๔ เส้น รับน้ำหนักได้ประมาณ ๑๑๙ ตัน แบ่งออกเป็น ลวดสลิงเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๒+๖+๑) จำนวน ๓ เส้น และ ลวดเหล็กกล้า (Steel Wire Ropes) แบบ ๖ (๑๕+เส้นใย) จำนวน ๑๑ เส้น ซึ่งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างสะพานแตกต่างจากวัสดุก่อสร้างที่ระบุตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง) ที่กำหนดให้ก่อสร้างโดยใช้ลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) เป็นลวดเหล็กกล้าชนิด ๗ เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ ๑๘๖๐ ได้มาตรฐาน มอก. ๔๒๐ ประเภทความล้าต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทนแรงดึงสูงสุดได้ ๒๕๙ กิโลนิวตัน (๒๕.๙ ตัน) และลวดสลิงสายเคเบิลทั้งสองด้านของสะพานแขวนจะต้องรับน้ำหนักได้เท่ากันหรือไม่แตกต่างกัน โดยจะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าด้านละ ๓๑๐ ตัน หรือรับน้ำหนักได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตัน กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พังถล่ม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลาประมาณ ๙ เดือน หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้วัสดุก่อสร้างสำคัญเพื่อใช้เป็นลวดสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) ไม่ถูกต้อง และ Main Cable ทั้งสองฝั่งของสะพานด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้รับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างสำคัญที่ใช้เป็น Main Cable โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/จะกล่าวอ้างว่า...

จะกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการทดสอบสลิงที่โยงระหว่างเสาสะพาน (Main Cable) โดยอ้างว่าเป็นผลการทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหลงเชื่อและตรวจรับงานก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับข้อเท็จจริงในคำอุทธรณ์ว่า ภายหลังเกิดเหตุสะพานพังถล่มลง ได้มีการตรวจสอบหนังสือรับรองผลการทดสอบสลิง ปรากฏว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้าง มีอำนาจหน้าที่ควบคุมงานและตรวจสอบการก่อสร้างทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าว และตามข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานติดตั้ง Main Cable เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพิจารณาจากสภาพภายนอกและรายงานการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน และเสนอความเห็นว่าคุณต้องเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยควบคุมดูแลตรวจสอบงานก่อสร้างทุกขั้นตอน ทั้งการใช้วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ รวมทั้งพิจารณาตรวจรับงานจ้างโดยละเอียดและรอบคอบ ย่อมพบข้อพิรุธซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้เกิดเหตุสะพานพังถล่มจนเกิดความเสียหายดังกล่าวได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างทำของ ตามมาตรา ๔๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมต้องรับผิดชอบในฐานะเลือกหาผู้รับจ้าง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อันเป็นสิ่งสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำขึ้นเพื่อบริการสาธารณะด้านบำรุงทางบกและทางน้ำ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุก่อสร้างสะพานไม่เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ทำให้สะพานไม่มั่นคงแข็งแรงและพังถล่มลงมา เป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรผ่านสะพานพิพาทรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/จึงต้องรับผิดชอบ...

จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

นอกจากนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงได้รับรายงานเรื่องการชำรุดของสะพานดังกล่าวแล้ว ซึ่งเมื่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงจะได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพานดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมให้สะพานใช้งานได้อย่างปลอดภัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงจึงควรต้องทราบแล้วว่าสะพานดังกล่าวมีความชำรุดเสียหายและไม่อาจแก้ไขได้โดยง่าย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสายเคเบิลที่ยึดโยงสะพานซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของสะพาน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการรับน้ำหนักและไม่อาจใช้สัญจรไปมาได้อย่างปกติ หากไม่ซ่อมแซมสะพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สะพานอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีประชาชนใช้สะพานจำนวนมาก ย่อมจะทำให้สะพานรับน้ำหนักมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นจนอาจพังถล่มลงมาเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้สะพานได้ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสะพานให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน มิได้ดำเนินการให้มีการซ่อมแซมสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และการที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนใช้สะพานหรือสั่งปิดสะพานเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการชำรุดของสะพานนั้นได้ ในกรณี que เห็นได้ว่าหรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่มิได้มีการออกคำสั่งดังกล่าว ทั้งที่ในการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการซ่อมแซมสะพานครั้งที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยมีประกาศสั่งปิดสะพานเพื่อทำการซ่อมแซมในวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน แต่ในการแจ้งให้ซ่อมแซมสะพานครั้งที่ ๔ ที่สะพานมีการชำรุดเสียหายมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อการใช้สัญจรมากขึ้นด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ได้ออกคำสั่งห้ามประชาชนใช้สะพานหรือสั่งปิดสะพานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น พฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจนเป็นเหตุให้สะพานดังกล่าวเกิดความเสียหายมากขึ้นจนพังถล่มลงมา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเจ็บและรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังที่จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้



/แต่หาได้ใช้...

แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกกรณีหนึ่งด้วย

กรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ความเสียหายที่เกิดจากสะพานแขวนพังถล่มดังกล่าว เกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ใช้เหล็กถลุงสลึงไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังใช้กลฉ้อฉลในการก่อสร้างสะพานตามสัญญาจ้าง และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการซ่อมแซมสะพานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด นั้น เห็นว่า ความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นผลมาจากการพังถล่มของสะพานแขวนดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความรับผิดตามนิติกรรมสัญญา หรือในกรณีนี้ คือ สัญญาจ้างทำของ ซึ่งมีผลผูกพันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคู่สัญญาเท่านั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องมีความรับผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๖ ของสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของตัวสะพานหรือความรับผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันเป็นความรับผิดภายในขอบเขตของสัญญาจ้างทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมชอบที่จะฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองกลางแล้ว เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๖ และศาลปกครองกลางในคดีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๓/๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘,๓๒๗,๔๗๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ต่อมาได้มีคำร้องขอถอนอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและศาลปกครองสูงสุดอนุญาตแล้ว คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวจึงเป็นที่สุดและผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๓ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับความรับผิดส่วนที่สอง ที่เป็นการรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เป็นความรับผิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีและบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุสะพานพังถล่ม เป็นความรับผิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ละเลยไม่ตรวจสอบและควบคุมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้รับจ้างก่อสร้างสะพานให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างตามสัญญา และจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง) ในการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายอันเป็นความรับผิดชอบส่วนกับความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจยกยอกเอาความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นกล่าวอ้าง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากความรับผิดจากการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีต่อผู้ฟ้องคดีได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด วรรคสอง บัญญัติว่า อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย และมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้خذใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการทำงาน สิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย

โดยที่คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และยกฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีได้โต้แย้งจำนวนเงินและรายการค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่สะพานดังกล่าวเกิดการทรุดตัวและพังถล่ม ผู้ฟ้องคดีได้ขับขีรถจักรยานยนต์ข้ามสะพานดังกล่าวจากฝั่งหมู่ที่ ๖ ไปยังหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือ และได้ตกลงไปในแม่น้ำป่าสักได้รับบาดเจ็บมีแผลลอกที่ขาขวาและเท้าซ้าย มีแผลฉีกขาดที่ข้อเท้าซ้าย มีแผลลอกและรอยช้ำบริเวณไหล่ซ้าย และรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีได้เรียกค่าเสียหาย ประกอบด้วย (๑) ค่ารักษาพยาบาล



/ที่ผู้ฟ้องคดี...

ที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลท่าเรือซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ และค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน กับค่าชดเชยอาการเจ็บปวดจากบาดแผล ซึ่งปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังไม่หายเป็นปกติและไม่สามารถยกของหนักได้ เพราะมีอาการเจ็บกระดูกสันหลัง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขาดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลท่าเรือซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ และค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างถึงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลท่าเรือ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลเป็นจำนวนเท่าใด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จ่ายเงินค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว ปรากฏตามสำเนาบันทีกการตกลงเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด และค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไประหว่างที่ได้รับบาดเจ็บ รวมตลอดถึงค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเสียความสามารถประกอบการทำงานในบางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคต ตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา กำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย วันละ ๓๐๐ บาท รวม ๖ วัน ตามใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ระบุว่า เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บทุกขเวทนา รวมทั้งสภาพร่างกายไม่สามารถยกของหนักได้ตามปกติจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน



/ทั้งสิ้น...

ทั้งสิ้นจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท จึงถือว่าเป็นการกำหนดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และโดยที่ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ทำละเมิดจะต้องชดใช้ นั้น มาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้ คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาฟ้องนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อไป... เมื่อค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นหนี้เงิน ที่จะต้องชำระทันทีนับแต่วันที่ผิดนัด คือวันที่เกิดการกระทำละเมิดเป็นต้นไปตามมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดนับแต่วันทำละเมิดคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันขัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี” วรรคสอง “อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างดอกเบี้ย เงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิก ความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่ การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือน ถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลา ก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลา ก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัด ในระหว่างช่วงเวลา ก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไปต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี



/หรืออัตราดอกเบี้ย...

หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีคำขอเรื่องดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าสินไหมทดแทน นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อศาลได้กำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยผิติดตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท และดอกเบี้ยผิติดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตรา เพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลเป็นเงินปลอบขวัญให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ปรากฏตามสำเนาใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เห็นว่า การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยข้อ ๑๖ ของระเบียบ ดังกล่าว กำหนดให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็น และเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมีมุ่งหมายที่จะบรรเทา ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดเชยค่าเสียหาย โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ถือเป็นค่าเสียหายที่จะนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือ แทนกันชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมิได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่ง ให้คู่กรณีชดเชยค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด คงบัญญัติให้ศาลมีคำสั่ง คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่คู่กรณี ตามมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เท่านั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำขอนี้ได้



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ส่วนค่าฟ้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุด เห็นฟ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๒๑,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนด ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น

นายประนัย วนิชขานนท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

เอกนิติแพท

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นางเสริมอรุณี ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายรังสิกร อุปพงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย กิจสนาโยธิน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอาทร คุระวรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวอมรา สัจจาสัย

